

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3599/2530

ธนาคารแหลมทอง จำกัดฯ
นายครุย บุญยสิงห์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 650, มาตรา 680, มาตรา 691, มาตรา 747, มาตรา 764

จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ 200,000 บาท โดยมี ว.เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมและ ว. ได้มอบใบฝากประจำจำนวนเงิน 500,000 บาท จํานําเป็นประกันไว้ด้วย สัญญาค้ำประกัน ข้อ 9 ระบุว่าในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด... ให้ผู้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จํานําออกขายทอดตลาดได้... โดยไม่ต้องบอกกล่าว หากไม่พอชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันยอมใช้ให้จนครบ ในบันทึกสลักหลังการจํานําใบฝากของ ว. มีความว่า เมื่อครบกำหนดเวลาชำระหนี้ หากลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระอยู่เท่าไร ผู้จํานํายอมให้ธนาคารโจทก์ผู้รับจํานําหักเงินฝากที่จํานําหนี้ชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจนครบโดยให้ถือบันทึกสลักหลังนี้เป็นการบอกกล่าวจํานําเช่นนี้ เงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าว เป็นเพียงให้สิทธิโจทก์ที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จํานําได้เท่านั้นตราบใดที่โจทก์ยังมีได้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจํานํา หนี้ตามสัญญาที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ก็ยังคงมีอยู่ โจทก์ใช้สิทธิฟ้องบังคับตามสัญญาที่นั้นได้โดยไม่ต้องบังคับจํานํา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และชำระเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ ครบกำหนดแล้ว

ไม่ชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๒๔๕,๗๔๗ บาท ๙๕ สตางค์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การปฏิเสธว่า สัญญากู้ระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางความจริงนายวัลลภ เป็นผู้ขอกู้ แต่ให้จำเลยลงนามในสัญญากู้รายนี้โดยนายวัลลภ เอาสมุดเงินฝากประจำ ๕๐๐,๐๐๐ บาท มาประกันการกู้เงินไว้ ทั้งตามข้อตกลงในสัญญากู้ระบุให้โจทก์มีสิทธิหักหนี้เงินกู้จากเงินที่จำเลยฝากไว้กับโจทก์และจากบัญชีเงินฝากของนายวัลลภผู้ค้ำประกันที่นำไปค้ำประกันได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว และโจทก์ได้หักหนี้จากบัญชีเงินฝากของนายวัลลภแล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๔๕,๗๔๗ บาท ๙๕ สตางค์พร้อมทั้งดอกเบี้ยจากต้นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินไปจากโจทก์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีนายวัลลภ เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข ๑ โดยนายวัลลภได้มอบใบฝากประจำจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ของตนที่ฝากประจำไว้กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข ๒ จำนำเป็นประกันไว้ด้วยจำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพราะเป็นความผิดของโจทก์เองที่มีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาค้ำประกันและร่วมรับผิดชอบเอกสารหมายเลข ๑ ข้อ ๙ กับบันทึกสลักหลังใบฝากประจำเอกสารหมายเลข

ล.๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าตามสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมายเลข ล.๑ ข้อ ๙ ที่ว่าในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาในสัญญากู้เงิน ให้ผู้กู้มีสิทธิที่จะเอาทรัพย์สินที่จำนำออกขายทอดตลาดได้เมื่อพ้นกำหนด ๓ วันนับแต่วันผิดนัดโดยไม่ต้องบอกกล่าว หากไม่พอชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันยอมใช้ให้จนครบ ก็ดีบันทึกสลักหลังการจำนำใบฝากของนายวัลลภ เอกสารหมายเลข ล.๒ ที่ว่า เมื่อครบกำหนดเวลาชำระหนี้ หากลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระอยู่เท่าไรผู้จำนำยอมให้ธนาคารโจทก์ผู้รับจำนำหักเงินฝากที่จำนำนี้ชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยจนครบถ้วน โดยให้ถือบันทึกสลักหลังนี้เป็นการบอกกล่าวการจำนำ ก็ดี ตามเงื่อนไขดังกล่าวทั้งสองกรณี ก็เป็นเพียงให้สิทธิโจทก์ที่จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนำได้เท่านั้น ตราบใดที่โจทก์ยังมิได้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินจำนำ หนี้ตามสัญญากู้ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ยังคงมีอยู่ โจทก์ใช้สิทธิฟ้องบังคับตามสัญญากู้นั้นได้โดยไม่ต้องบังคับจำนำ ดังนี้ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุષปาคม-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลแพ่ง - นายเทพฤทธิ์ ศิลปานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น